

最高法院刑事判決

115年度台上字第1868號

上訴人 劉希賢

上列上訴人因違反毒品危害防制條例案件，不服臺灣高等法院中華民國114年12月31日第二審判決（114年度上訴字第5510號，起訴案號：臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第6217、8546、17643號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

理 由

一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之，是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未指摘原判決有何違法，自應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。

二、本件原判決以上訴人劉希賢經第一審判決依想像競合犯，從一重論處共同犯運輸第三級毒品罪刑並諭知沒收後，明示僅就第一審判決量刑部分不服而提起第二審上訴，經原審審理結果，維持第一審科刑部分之判決，駁回其在第二審關於刑之上訴，已載敘審酌裁量之依據及理由。上訴意旨僅泛謂對原判決認事用法尚難甘服，理由容後補呈云云，為唯一理由，對於原判決之量刑究竟如何違背法令，並無一語涉及，於本院未判決前仍未提出，其上訴自屬違背法律上之程式，應予駁回。

據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。

中 華 民 國 115 年 4 月 8 日

刑事第五庭審判長法官 段景榕

法官 汪梅芬

01		法	官	何俏美
02		法	官	黃紹紘
03		法	官	宋松璟
04	本件正本證明與原本無異			
05		書記官		胡家寧
06	中 華 民 國 115 年 4 月 10 日			